

1500432-49.2021.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... 0005056-14.2005, da 2ª Vara local por tráfico; 0009414-85.2006, do Juizado Especial Criminal por desobediência; autos 0009795-98.2003, da 1ª Vara local por furto; autos 0010079-09.2003, da 1ª Vara local por furto qualificado; autos 0010128-50.2003, da 3ª Vara local, por furto qualificado; autos 0011218-93.2003, da 2ª Vara local por furto qualificado, autos 0011837-57.2002, da 3ª Vara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500432-49.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500432-49.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2344579/2021 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 22025683 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

847/21/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2344579 - 02º D.P. REGISTRO, 847/21/429 -

02º D.P. REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RAFAEL DE ALMEIDA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

THIAGO RAFAEL DE ALMEIDA PEREIRA, qualificado a fls.6, foi processado pelo incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 08h50min., na Rodovia Régis Bittencourt (BR - 116), Km 439, município e comarca de Registro, tentou subtrair, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma bicicleta, um quadro de bicicleta e um pneu, recuperados (conforme fls.10), pertencentes a Auto Socorro MF, fato que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, na data dos fatos, THIAGO decidiu invadir o depósito da sociedade empresária Auto Socorro MF, para subtrair bens, invadiu o terreno pulando a cerca de aproximadamente 2,1m de altura e entrou no depósito quebrando as tábuas de madeira que obstruíam a porta, em seguida escolheu os objetos acima indicados e,

quando saía do depósito, foi surpreendido e detido por funcionários da empresa que acionaram a polícia.

THIAGO foi preso em flagrante delito.

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Jurandir Sant'anna de Fontes (fls.3). Luciano dos Santos Dias (fls.4), João de Castro Zelyn (fls.5) e THIAGO RAFAEL DE ALMEIDA PEREIRA (fls.6).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/6), boletim de ocorrência (fls.7/9), auto de exibição e apreensão (fls.10/11), auto de entrega (fls.12/13), fotografias (fls.17/23) e folha de antecedentes (fls. 28/108).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva às fls.179/183.

Laudo pericial às fs.198/200.

Relatório final às fls.201/203.

A denúncia foi oferecida a fls.209 e recebida às fls.213/214, em 11 de janeiro de 2022.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls.284/287.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls.288/289.

Folha de antecedentes às fls.307/330.

Em audiência foram ouvidos: Jurandir Sant'Anna de Fontes, Luciano dos Santos Dias, João de Castro Zelyn e THIAGO RAFAEL DE ALMEIDA PEREIRA.

As partes apresentaram alegações finais às fls.338/339.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar arguida pela defesa não comporta acolhimento.

Com efeito, a hipótese não é de furto privilegiado nem de aplicação do princípio da insignificância.

Trata-se de furto qualificado mediante escalada e rompimento de obstáculo e, em que pese o pequeno valor dos bens furtados, beneficiar o réu com o privilégio ou com o princípio da insignificância seria incentivá-la a prosseguir com os ataques ao patrimônio alheio.

Verifica-se, pela folha de antecedentes de fls.227/282, que THIAGO vive a praticar furtos desde 2002, possuindo várias condenações por delitos contra o patrimônio, sendo egresso do sistema prisional.

Assim, em que em que pese tratar-se de pequeno valor do bem furtado, beneficiar o réu com o privilégio ou com o princípio da insignificância seria incentivá-lo a prosseguir com os ataques ao patrimônio alheio.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto - Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal. Recurso defensivo que busca a absolvição pela aplicação do "princípio da insignificância". Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão

espontânea e do benefício previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal, aplicando-se somente a pena de multa ou substituindo-se a pena de reclusão por uma de detenção, diminuída de um a dois terços. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Ré que confessou a prática delitiva na fase inquisitiva, tornando-se revel em Juízo - Confissão extrajudicial corroborada pelo relato das testemunhas e o restante do conjunto probatório. Manutenção da condenação de rigor. 'Princípio da insignificância'- Mantido o afastamento - Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto - acusada que se dedica às atividades criminosas. Dosimetria - Pena-base fixada no patamar mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, que não importou em redução da pena, posto que fixada no mínimo legal (Súmula 231, do C. STJ) - Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Regime prisional inicial aberto mantido. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade. Recurso da defesa improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1502300-14.2019.8.26.0544; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021).

FURTO - PRÁTICA DELITIVA FARTAMENTE PROVADA - CONDENAÇÃO DE RIGOR - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - Ainda que não seja elevado o valor da res furtiva, não há se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois a falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor. FURTO - CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE - É inviável a tese de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, tendo em vista o entendimento de que a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do código penal. FURTO TENTADO - LONGO PERCURSO DO ITER CRIMINIS - PRÁTICA DELITIVA FARTAMENTE PROVADA - CONDENAÇÃO DE RIGOR - O agente que percorre quase todo o iter criminis não pode ser beneficiado com a redução máxima da pena, pois a diminuição deve ser feita na proporção inversa do iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima da consumação, mais alta deve ser a pena. (TJSP - 0008073-59.2010.8.26.0050 - Apelação - Relator: Willian Campos - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 19/06/2012 - Data de registro: 27/06/2012 - Outros números: 80735920108260050)

Assim, afasto as preliminares arguidas pela defesa.

No mérito é procedente a pretensão punitiva estatal.

A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls.1/6), boletim de ocorrência (fls.7/9), auto de exibição e apreensão (fls.10/11), auto de entrega (fls.12/13), fotografias (fls.20/23), laudo pericial (fls.198/200), oitivas da vítima e da testemunha e o interrogatório do réu.

A testemunha Jurandir Sant'Anna de Fontes policial militar disse que foi solicitado via COPOM o atendimento à ocorrência e que, ao comparecer ao local, verificou que THIAGO já estava detido pelos funcionários do estabelecimento, que acionaram a polícia. Disse que o gerente do depósito e outro funcionário presenciaram o furto e informaram que o indiciado quebrou a porta para adentrar ao local, também teria escalado uma cerca, estava saindo do depósito levando uma bicicleta, um quadro de bicicleta e um pneu. Confirmou que a porta estava quebrada e que o local é murado.

A testemunha Luciano dos Santos Dias, funcionário da empresa vítima, disse que o

indiciado tentou subtrair os pertences mencionados, que estavam guardados em um quarto, e que, para acessar o local, THIAGO arrombou a porta de entrada e pegou os objetos. Disse que o motorista da empresa viu a porta aberta e o alertou e que, quando chegaram ao local, viram o indiciado, que já havia se apossado dos pertences e estava saindo, sendo que conseguiram detê-lo até a chegada da polícia. Afirmou que o local é murado e que o réu teve que pular o muro.

Interrogado, THIAGO RAFAEL DE ALMEIDA PEREIRA confirmou que tentou subtrair os bens, negando ter pulado o muro e arrombado a porta.

Assim, restou demonstrada a prática do delito de tentativa de furto qualificado com relação ao réu THIAGO RAFAEL DE ALMEIDA PEREIRA.

As qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada restaram comprovadas pelas fotografias de fls.21/23, laudo pericial de fls.198/200 e oitivas das testemunhas.

As fotos do imóvel encontram-se às fls.20/23.

Pelas fotos de fls.22 e 23, verifica-se claramente que a porta de acesso ao imóvel foi quebrada para a subtração dos objetos.

Pelas fotos de fls. 20/21 verifica-se que o imóvel é todo cercado.

No laudo pericial de fls.198/200, o perito assim concluiu: "...imóvel sem vedações a frente e cujos flancos eram vedados por muro em alvenaria (cerca de 90 cm de altura) sobre o qual havia mourões e alambrado, totalizando aproximadamente 2,1m de altura. Nos fundos, uma parte do alambrado estava danificada na interseção com o muro, deixando vão livre de cerca de 60cm por 40 cm, suficiente para a passagem de uma pessoa de compleição física mediana. No interior do terreno havia veículos armazenados, galpões e uma edificação utilizada como depósito, adjacente a um abrigo. Pelo abrigo, havia uma porta de acesso ao depósito. Citada porta era de folha única, em madeira, basculante e dotada de fechadura do tipo yale. Havia marcas de fratura na folha à altura da fechadura e no batente, denotando abertura forçosa por percussão de fora para dentro. Externamente à porta, havia madeiras improvisadas que vedavam parcialmente o acesso, sendo que estas também apresentavam marcas de fratura, mas sem orientação definida..."

A testemunha Jurandir Sant'Anna de Fontes confirmou que, ao chegar ao local, a porta estava quebrada e o imóvel é todo murado.

Do mesmo modo, Luciano, funcionário da empresa vítima, afirmou que o réu quebrou a porta de entrada para entrar no imóvel e que o imóvel é todo murado.

Assim, restaram claras as qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada, pela juntada do laudo pericial de fls.198/200, que demonstra que o acusado pulou o muro do imóvel e arrombou a porta de entrada para furtar os objetos apreendidos.

Não haveria outro modo para o réu adentrar no imóvel da vítima, senão pulando o muro de acesso e rompendo a porta de entrada.

As testemunhas foram firmes em suas oitivas, quando afirmaram que, ao chegar ao local, constataram que a porta tinha sido quebrada.

Portanto, restaram caracterizadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada.

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

THIAGO RAFAEL DE ALMEIDA PEREIRA possui extensa folha de antecedentes (certidão e folha de antecedentes de fls.227/282) com várias condenações transitadas em julgado (autos 0005056-14.2005, da 2ª Vara local por tráfico; 0009414-85.2006, do Juizado Especial Criminal por desobediência; autos 0009795-98.2003, da 1ª Vara local por furto; autos 0010079-09.2003, da 1ª Vara local por furto qualificado; autos 0010128-50.2003, da 3ª Vara local, por furto qualificado; autos 0011218-93.2003, da 2ª Vara local por furto qualificado, autos 0011837-57.2002, da 3ª Vara local, por furto; autos 0011838-42.2002, da 3ª Vara local, por furto qualificado; autos 0012295-40.2003, da 3ª Vara local por furto qualificado; autos 0012372-49.2003, da 1ª Vara local, por furto qualificado; autos 0013534-16.2002, da 2ª Vara local, por porte de arma). Assim, ele ostenta 11 condenações transitadas em julgado.

Ainda, quando de sua prisão encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto (fls.281).

Portanto, é reincidente por uma condenação e possui maus antecedentes por outras 10 condenações.

Como o delito foi duplamente qualificado, uma das qualificadoras serve para qualificar o delito e a outra caracteriza circunstância desfavorável.

Não há nos autos elementos sobre a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do acusado. Tampouco foram especiais os motivos do delito.

Assim, em razão dos péssimos antecedentes (10 condenações) e das circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 1/2 acima do mínimo legal - 2 anos de reclusão - o que perfaz 3 anos de reclusão.

O acusado apenas admitiu que praticou o furto, negando que tenha pulado o muro e quebrado a porta de entrada, logo, não há que se falar em confissão, que deve abranger todos os elementos do tipo penal.

Em razão da reincidência, aumento a pena base em 1/6 - 3 anos de reclusão - que perfaz o montante de 3 anos e 6 meses de reclusão.

Em razão da tentativa, diminuo em 1/3 a pena - 3 anos e 6 meses de reclusão - tornando a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a em 1/2 acima do mínimo legal - 10 dias - o que perfaz 15 dias-multa, aumentando em 1/6, em razão da reincidência, o que perfaz 17 dias-multa, diminuindo-a em razão da tentativa, o que perfaz 11 dias multa.

Ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, pois o réu é reincidente. Assim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em razão da reincidência, e dos péssimos antecedentes, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO THIAGO RAFAEL DE ALMEIDA PEREIRA à pena de 2 ANOS e 4 MESES de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 11 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter infringido o disposto no artigo 155, parágrafo 4º, I e II e 14, II do Código Penal.

Ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, pois o réu é reincidente. Assim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação, bem como, em razão da reincidência.

Em liberdade, o réu, que não exerce atividade lícita, poderá, mais uma vez voltar a praticar delitos, colocando em risco a sociedade.

Comunique-se o local onde encontra-se recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

P.I.C

Registro, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA